



Universidad Abierta y a Distancia de México
Licenciatura en Derecho

PENSIONISSSTE y pensiones de retiro

Naturaleza, funcionamiento, modalidades y requisitos

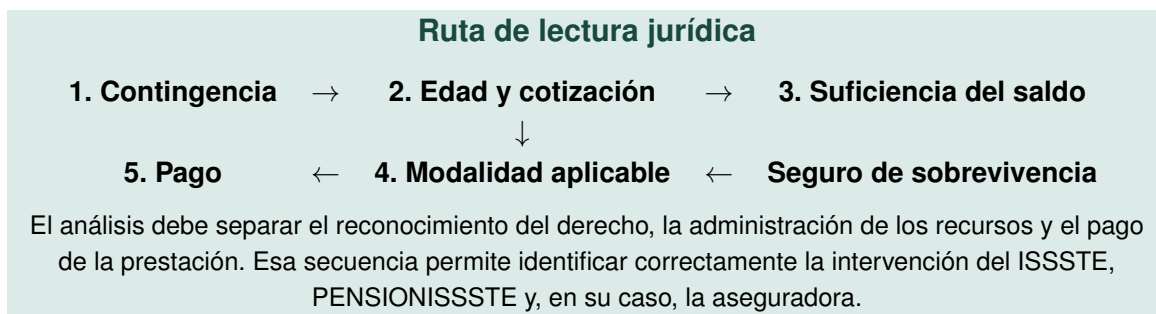
Actividad 8 - Derecho a la Seguridad Social

Alumno: Martin Jonathan de la Cruz
Matrícula: ES2611202040
Figura docente: Cristian Ortega Barrera
Materia: Derecho a la Seguridad Social
Semestre/Bloque: 2 / 1
Unidad temática: PENSIONISSSTE y pensiones
Fecha de entrega: 30 de agosto de 2026

1. Introducción

La pensión de retiro protege la continuidad del ingreso cuando concluye la actividad laboral por retiro, cesantía en edad avanzada o vejez. En el régimen de cuentas individuales de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (LISSSTE), el derecho pensionario no depende exclusivamente del ahorro: la ley fija edad, cotización y demás condiciones, mientras la cuenta individual proporciona los recursos para financiar la modalidad procedente. Esta distinción es necesaria para no confundir al ISSSTE, que reconoce el derecho, con PENSIONISSSTE, que administra e invierte recursos, o con la aseguradora que paga una renta vitalicia (Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, 2026; Briceño Ruiz, 2011).

El propósito del esquema es distinguir el funcionamiento de PENSIONISSSTE y ordenar el concepto y finalidad de la pensión, la ruta de administración de la cuenta, las pensiones o modalidades disponibles y sus requisitos. La síntesis parte de la planeación y los contenidos de la semana 8, contrastados con los artículos 76 a 113 de la LISSSTE vigente (Ortega Barrera, 2026; Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, 2026).



Pregunta rectora: ¿qué requisitos debe acreditar la persona trabajadora y qué función cumple PENSIONISSSTE desde la recepción de aportaciones hasta el pago de la modalidad pensionaria?

Esquema integral del PENSIONISSSTE

Naturaleza, operación de la cuenta individual, pensiones y modalidades de pago

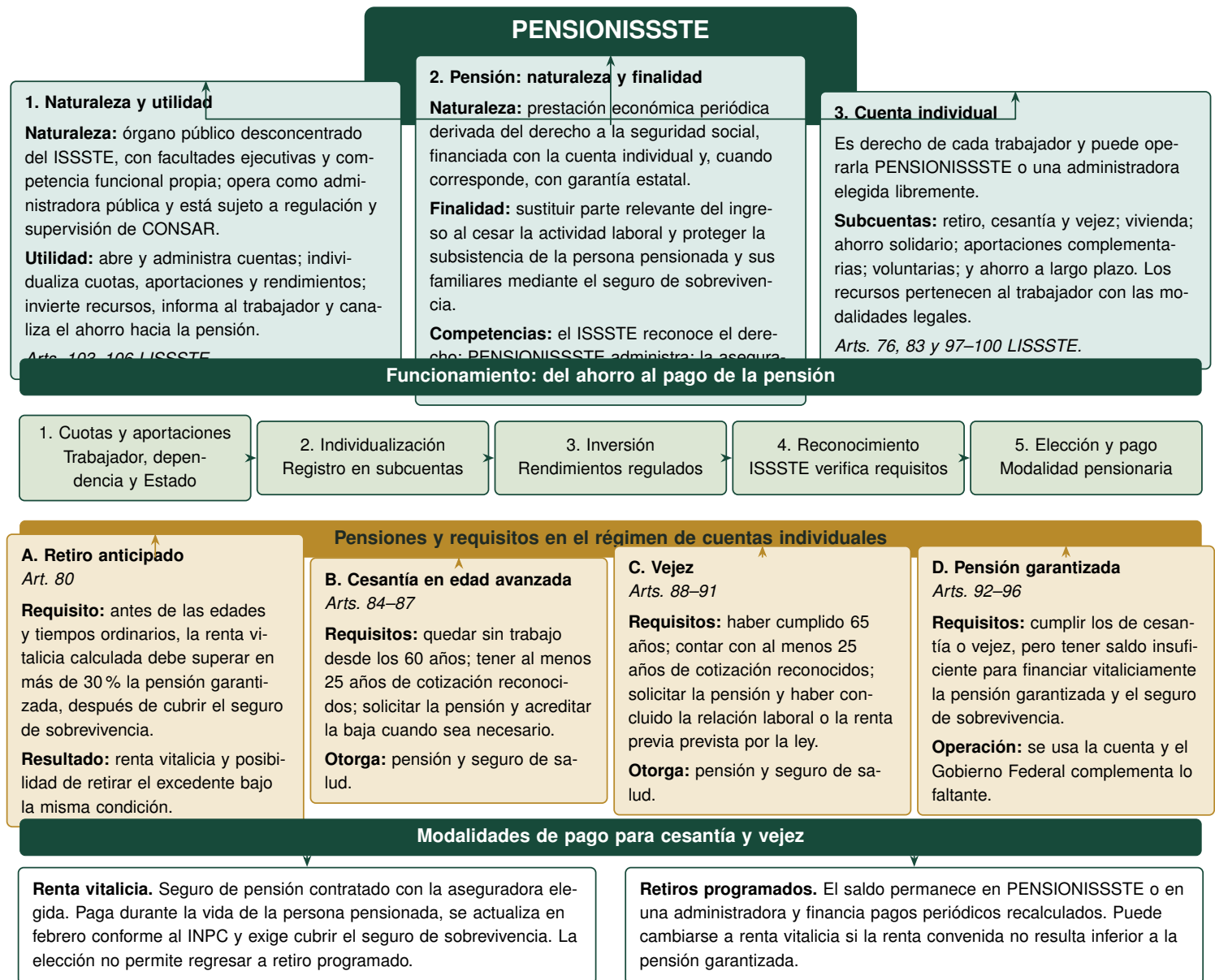


Figura 1. Elaboración propia con base en los artículos 76-113 de la LISSSTE y los materiales de la semana 8 (Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, 2026; Ortega Barrera, 2026).

2. Lectura jurídica del esquema

PENSIONISSSTE no es una pensión ni decide por sí solo si una persona reúne el derecho. Es el órgano público que cumple funciones de administradora: opera cuentas, invierte recursos, registra rendimientos, proporciona información y ejecuta la modalidad elegida cuando se trata de retiros programados. El ISSSTE verifica los supuestos legales; si se elige renta vitalicia, interviene una aseguradora. Esta distribución de competencias brinda trazabilidad y evita atribuir al administrador funciones que corresponden al instituto de seguridad social (Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, 2026; Carrillo Castro, s.f.).

La cuenta individual integra seis subcuentas. No todos sus recursos tienen idéntico destino: PENSIONISSSTE no invierte la subcuenta de vivienda, y las aportaciones de ahorro pueden complementar el retiro en los supuestos legales. El ahorro solidario permite al trabajador autorizar hasta 2 % de su sueldo básico; la dependencia o entidad deposita \$3.25 por cada peso ahorrado, con el tope legal de 6.5 % del sueldo básico. Así, la utilidad del Fondo no se limita a custodiar dinero: individualiza aportaciones y rendimientos, informa y canaliza el ahorro hacia la prestación pensionaria (Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, 2026, arts. 76, 100 y 104–106).

Las pensiones por cesantía y vejez comparten el requisito de 25 años de cotización, pero difieren en la contingencia: la primera exige quedar privado de trabajo desde los 60 años; la segunda requiere 65 años. Si se tiene la edad, pero no la cotización mínima, la ley permite retirar el saldo en una exhibición o seguir cotizando; ese supuesto no constituye pensión garantizada. Ésta procede, en cambio, cuando sí se reúnen los requisitos de cesantía o vejez y el saldo resulta insuficiente. La precisión corrige una posible lectura equívoca y resulta decisiva para orientar jurídicamente a la persona trabajadora (Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, 2026, arts. 84, 89 y 92–94).

2.1. Secuencia de decisión pensionaria

La aplicación práctica puede resumirse en cinco comprobaciones: identificar la contingencia; verificar edad y años reconocidos; determinar si el saldo financia la protección exigida; seleccionar la modalidad legalmente disponible; y confirmar el seguro de sobrevivencia y los servicios de salud que correspondan. En retiro anticipado, la suficiencia del saldo sustituye los umbrales ordinarios de edad y cotización, pero exige superar en más de 30 % la pensión garantizada después de cubrir el seguro de sobrevivencia. En cesantía y vejez, la persona puede optar entre renta vitalicia y retiros programados; la primera traslada el riesgo de longevidad a la aseguradora, mientras la segunda conserva el saldo bajo administración y requiere recalcular los pagos (Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, 2026, arts. 80, 81, 87 y 91).

Distinción indispensable. Tener 60 o 65 años sin reunir 25 años de cotización permite retirar el saldo o continuar cotizando, pero no activa la pensión garantizada. Esta última exige cumplir los requisitos de cesantía o vejez y demostrar que los recursos son insuficientes para financiar la pensión y el seguro de sobrevivencia.

3. Conclusiones

PENSIONISSSTE es un órgano público especializado cuya naturaleza y utilidad se explican por su función dentro del Sistema de Ahorro para el Retiro: administra e invierte cuentas individuales bajo supervisión de CONSAR y canaliza los recursos hacia la modalidad pensionaria aplicable. La pensión, por su parte, es la prestación económica que procura continuidad de ingresos; por eso deben separarse conceptualmente el derecho, su financiamiento, su administración y su pago.

El acceso no depende de una regla única. El retiro anticipado exige suficiencia superior al umbral legal; la cesantía requiere desempleo desde los 60 años y 25 años cotizados; la vejez, 65 años y el mismo periodo de cotización; y la pensión garantizada protege a quien cumple los requisitos, pero carece de saldo suficiente. A mi juicio, esta ruta de verificación —contingencia, edad, cotización, suficiencia y modalidad— es la forma más clara de aplicar la LISSSTE y evitar decisiones basadas solo en el saldo visible de la cuenta.

Declaración de uso de inteligencia artificial. Se utilizó asistencia de IA para organizar el esquema, contrastar la consistencia de los requisitos y depurar la redacción. El autor revisó el contenido, verificó los artículos citados en la LISSSTE vigente y asumió la responsabilidad académica de la versión final, conforme a los lineamientos de uso ético y responsable de IA de la UnADM.

Referencias

- Alberto Briceño Ruiz. *Derecho de la Seguridad Social*. Oxford University Press, Mexico, 2011. Colección Textos Jurídicos Universitarios.
- Camara de Diputados del H. Congreso de la Union. Ley del instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores del estado. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LISSSTE.pdf>, 2026. Texto vigente.
- Alejandro Carrillo Castro. El ISSSTE: la salud y la seguridad social para los trabajadores al servicio del estado. *Revista de Administración Pública*, (69–70), s.f.
- Cristian Ortega Barrera. Materiales de la semana 8: El PENSIONISSSTE. Planeación de actividades, presentación y contenidos de clase de Derecho a la Seguridad Social, 2026. Material didáctico del aula virtual.